TABLA DE TASAS Y CARGOS DEL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO

CARGOS DE TASAS Y CARGOS DE INTERESES	
Tasa Efectiva Anual (APR) para Compras	**18.74%** a **28.49%**. Esta APR variará con el mercado, basado en la tasa Prime.[a] Las APR introductorias con una duración variable pueden estar disponibles en algunas cuentas.
APR para My Chase Loan℠	**18.74%** a **28.49%**. Esta APR variará con el mercado, basado en la tasa Prime.[a] Es posible que ocasionalmente estén disponibles en algunas cuentas ofertas promocionales con APR fijas y duraciones variables.
APR para Transferencias de Saldo	**18.74%** a **28.49%**. Esta APR variará con el mercado, basado en la tasa Prime.[a] Las APR introductorias con una duración variable pueden estar disponibles en algunas cuentas.
APR para Adelantos de Efectivo	**28.99%**. Esta APR variará con el mercado, basado en la tasa Prime.[b]
APR de Penalización y Cuándo se Aplica	Hasta **29.99%**. Esta APR variará con el mercado, basado en la tasa Prime.[c] Podemos aplicar la APR de Penalización a su cuenta si usted: • no realiza un Pago mínimo a más tardar en la fecha y hora de vencimiento o • si nos realiza un pago que se devuelve sin pagar. **¿Cuánto tiempo se aplicará la APR de Penalización?:** Si aplicamos la APR de Penalización por cualquiera de estos motivos, la APR de Penalización podría permanecer vigente indefinidamente.
Pago de Intereses	Su fecha de vencimiento será de un mínimo de 21 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No le cobraremos intereses en compras nuevas si paga el saldo total o el saldo de ahorro de intereses a más tardar para la fecha de vencimiento cada mes. Vamos a comenzar a cobrar intereses en transferencias de saldo y adelantos de efectivo en la fecha de la transacción.
Cargo Mínimo de Interés	Ninguno
Consejos de la Consumer Financial Protection Bureau	Para obtener más información acerca de los factores a considerar cuando solicite una tarjeta de crédito o su uso, visite el sitio Web de la Consumer Financial Protection Bureau en http://www.consumerfinance.gov/learnmore.

CARGOS	
Cargo de Membresía Anual	**Ninguno** a **$795**; cada usuario autorizado: **ninguno** a **$195** por año.
El cargo de Chase Pay Over Time℠ (anteriormente cargo de My Chase Plan®; un cargo financiero fijo)	Cargo mensual de hasta **1.72%** de la cantidad de cada transacción de compra elegible o la cantidad que seleccione para pagar a plazos sin interés, solo con un cargo fijo mensual. Es posible que ofertas promocionales con cargos de Chase Pay Over Time mensuales más bajos estén disponibles ocasionalmente en algunas cuentas. El cargo mensual de Chase Pay Over Time se determinará cada vez que se cree un plan basado en cargos y permanecerá igual hasta que el saldo del plan se pague en su totalidad.[d]
Cargo por Transacciones	
Transferencias de Saldos	**$5** o **5%** de la cantidad de cada transferencia, lo que sea mayor.
Adelantos de Efectivo	**$10** o **5%** de la cantidad de cada transacción, lo que sea mayor.
Transacciones en el Extranjero	**Ninguno** a **3%** de la cantidad de cada transacción en dólares de EE. UU.
Cargos de Penalización	
Pago Atrasado	Hasta **$40**.
Pago Devuelto	Hasta **$40**.
Cheque Devuelto	**Ninguno**

Nota: Es posible que esta cuenta no sea elegible para transferencias de saldo.

Cómo Calculamos su Saldo: usamos el método del saldo diario (incluyendo nuevas transacciones). Consulte la sección de Cargos por Intereses en este Contrato para más detalles.

Derechos de Facturación: la información sobre sus derechos para disputar las transacciones y cómo ejercer esos derechos se incluye en este Contrato. Consulte la sección de Sus Derechos de Facturación para obtener detalles completos.

Cargos de Penalización: una sola violación de cada tipo no excederá los $29. Sin embargo, si otra violación del mismo tipo se produce dentro de los seis períodos de facturación mensuales siguientes, cobraremos el cargo máximo en la tabla anterior. Los cargos por Pago atrasado y por Pago devuelto no excederán el pago mínimo correspondiente que se debe.

Pago Mínimo: Calcularemos el pago mínimo como: (1) cualquier cantidad atrasada; MÁS (2) cualquier obligación de pago especial en relación con Ofertas de Financiación Flexible que requieren el pago del saldo durante una cantidad preseleccionada de períodos de facturación; MÁS (3) El mayor de: (a) $40 (o la cantidad total que usted adeuda si es inferior a $40); o (b) la suma de: (i) el 1% del saldo nuevo (excluyendo cualquier saldo de Oferta de Financiación Flexible que requiera obligaciones de pago especiales para garantizar el pago del saldo durante una cantidad preseleccionada de períodos de facturación), MÁS (ii) cualquier cargo periódico por intereses y cargo por pago atrasado que le hayamos facturado a usted en el estado de cuenta para el que se calcula su pago mínimo.

Tasa Prime: las APR variables están basadas en la tasa Prime de 7.25% a la fecha del 30 de septiembre de 2025.

[a] Agregamos 11.49% a 21.24% a la tasa Prime para determinar la APR para Compras/My Chase Loan/Transferencias de Saldo (tasa periódica diaria actual de 0.05135% a 0.07806%). APR máxima del 29.99% (tasa periódica diaria de 0.08217%).

[b] Agregamos 21.74% a la tasa Prime para determinar la APR para Adelantos de Efectivo (tasa periódica diaria actual de 0.07943%). APR máxima del 29.99% (tasa periódica diaria de 0.08217%).

[c] Agregamos hasta 26.99% a la tasa Prime para determinar la APR de Penalización. APR máxima del 29.99% (tasa periódica diaria de 0.08217%).

[d] Cargo de Chase Pay Over Time. El cargo de Chase Pay Over Time (anteriormente llamado el cargo de My Chase Plan) se calcula en el momento en que se crea cada plan y según la cantidad de cada transacción de compra o el saldo de cuenta seleccionado para crear el plan, el número de períodos de facturación sobre los que usted elige pagar el saldo en su totalidad, y otros factores. La cantidad en dólares mensual y total de su cargo de Chase Pay Over Time se divulgará durante la activación de cada plan. Los saldos del plan Chase Pay Over Time que tienen un cargo de Chase Pay Over Time no estarán sujetos a intereses después de la activación del plan.

Aviso de la Ley de Préstamos para Militares: La ley federal ofrece protecciones importantes a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus dependientes relacionadas con la concesión de crédito al consumidor. En general, el costo del crédito al consumidor para un miembro de las Fuerzas Armadas y sus dependientes no puede exceder una tasa efectiva anual del 36 por ciento. Esta tasa debe incluir, según corresponda a la cuenta o transacción de crédito, lo siguiente: los costos relacionados con las primas del seguro de crédito; los cargos por productos auxiliares que se venden en relación con la transacción de crédito; cualquier cargo por solicitud que se cobre (que no sean determinados cargos por solicitud de cuentas o transacciones de crédito específicas); y cualquier cargo por participación que se cobre (que no sean determinados cargos de participación de una cuenta de tarjeta de crédito). Para recibir esta información y una descripción verbal de su obligación de pago, por favor, llame al 1-800-235-9978.

BIENVENIDO A CHASE

SU CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO

CHASE

BIENVENIDO A SU CUENTA.

Tome un momento para revisar y guardar esta información importante acerca de su cuenta. Este documento, junto con la Tabla de tasas y cargos, constituye un contrato entre usted (titular de la tarjeta) y JPMorgan Chase Bank, N.A., una subsidiaria de JPMorgan Chase & Co. Si tiene alguna pregunta, llámenos al número que se encuentra en la parte posterior de su tarjeta. Hemos aceptado prestarle dinero según se describe en este contrato, y usted acepta pagarnos de vuelta con los cargos y costos por intereses. Si usted usa esta cuenta o realiza cualquier pago a esta cuenta, está indicando que acepta los términos de este contrato. Tenga en cuenta: Si cualquier cargo en la Tabla de tasas y cargos está marcado como “ninguno”, no se aplicará la sección de este contrato que se relacione con ese cargo.

PRIMEROS PASOS: SU CUENTA Familiarícese con su cuenta mediante la revisión de los términos importantes a continuación.

TÉRMINO IMPORTANTE	LO QUE SIGNIFICA PARA USTED	NUESTRA RESPONSABILIDAD
Línea de acceso de crédito	Usted es responsable de los saldos de su cuenta, incluidas las cantidades cargadas en exceso de su línea de acceso de crédito. También podemos referirnos a la línea de acceso de crédito, como línea de crédito o límite de crédito.	Nosotros asignaremos una línea de acceso de crédito a su cuenta y la registraremos en su estado de cuenta de facturación mensual. Podremos cancelar, cambiar o restringir su disponibilidad de crédito en cualquier momento. Cada transacción se considera para su aprobación en forma individual, inclusive aquéllas que se encuentren por encima de la línea de acceso de crédito. Podremos no aprobar todas las transacciones.
Usuarios autorizados	Usted es responsable de cualquier uso de su cuenta por un usuario autorizado o por cualquiera a quien usted permita usar su cuenta. Debe notificarnos si desea que ellos dejen de utilizar su cuenta. Usted también es responsable de obtener cualquier tarjeta, cheques u otros medios de acceso a su cuenta del usuario autorizado.	Si usted lo solicita, podemos emitir tarjetas que accedan a su cuenta para sus usuarios autorizados. Si desea cancelar a un usuario autorizado, podemos cerrar su cuenta y abrir una cuenta nueva con un número de cuenta distinto.
Cargo de membresía anual	Si su cuenta tiene un cargo anual, usted es responsable de ese cargo cada año en el que su cuenta esté abierta o hasta que su cuenta se cierre y se pague en su totalidad. Su estado de cuenta de facturación mensual le informará cómo cancelar su cuenta y evitar futuros cargos anuales.	Si su cuenta tiene un cargo anual, agregaremos su cargo anual a su estado de cuenta de facturación mensual una vez al año, independientemente de que use o no su cuenta. Su cargo anual será añadido a su saldo de compra y puede incurrir en intereses.
Enmiendas	**Podremos cambiar de vez en cuando los términos de este contrato, inclusive las tasas efectivas anuales (APR por sus siglas en inglés) y los cargos. También podremos agregar o eliminar términos. Las APR u otros términos también pueden cambiar sin realizar una enmienda, por ejemplo cuando cambia la tasa Prime o la APR de penalización es aplicable. Consulte las secciones APR de Tasa variable y APR de penalización para más información.**	**Nuestra capacidad para efectuar cambios en este contrato se encuentra limitada por la ley aplicable. Podemos comunicarle las enmiendas a este acuerdo por correo postal, correo electrónico u otros medios electrónicos, o incluirlas en sus estados de cuenta de facturación mensuales, según lo permita la ley.**

DEFINICIONES IMPORTANTES

TÉRMINO	LO QUE SIGNIFICA
Transacciones tipo efectivo	Las transacciones equivalentes a efectivo serán consideradas adelantos de efectivo. Las transacciones equivalentes a efectivo incluyen, entre otras, las siguientes transacciones en la medida en que sean aceptadas: • Compras de cheques de viajero, moneda extranjera, giros postales, giros bancarios, criptomonedas, otras divisas digitales o virtuales similares y otras transacciones similares; • Compras de boletos de lotería, fichas de juegos de casino, apuestas de carreras o transacciones de apuestas con y sin conexión a internet similares; • Transferencias de dinero de persona a persona y transacciones de financiamiento de cuentas que transfieren divisas, y • Realización de un pago utilizando un servicio de terceros, incluyendo las transacciones de pago de facturas que no se realizan directamente con el comerciante o su proveedor de servicios.
Fecha de vencimiento del pago	Los pagos vencen en la fecha de vencimiento del pago que aparece en su estado de cuenta mensual. El estado de cuenta mensual también explica el momento en el que debemos recibir el pago para que se considere recibido a la fecha. Los pagos recibidos después de la fecha requerida se acreditarán el próximo día hábil.
Tasa variable	Nosotros calculamos la APR variable agregando un margen a la tasa Prime más alta en los Estados Unidos publicada en la sección "Money Rates" del periódico "The Wall Street Journal" dos días hábiles (no en fines de semana o feriados nacionales) antes de la fecha de cierre que aparece en su estado de cuenta de facturación. La APR puede aumentar o disminuir cada mes si cambia la tasa Prime. Se aplicará cualquier tasa nueva a partir del primer día de su ciclo de facturación durante el cual cambió la tasa Prime. Si aumenta la APR, usted pagará un mayor cargo por intereses y podrá pagar un mayor pago mínimo. La tasa Prime es simplemente un índice de referencia y no es la tasa de interés más baja disponible. Si el periódico "The Wall Street Journal" deja de publicar la tasa Prime, seleccionaremos una tasa de referencia similar.
Incumplimiento	Su cuenta estará en situación de incumplimiento si: 1) Usted no paga al menos el pago mínimo al vencimiento; 2) Usted no cumple con éste u otros contratos con nosotros o con uno de nuestros bancos relacionados; o 3) Creemos que existe la posibilidad de que usted no esté dispuesto o no pueda pagar sus deudas a tiempo; usted presenta una solicitud de quiebra; o usted quede incapacitado o muera. Si su cuenta está en situación de incumplimiento, podemos cerrarla sin aviso y requerirle que pague inmediatamente su saldo pendiente. También podemos comenzar actividades de cobro. En la medida de lo permitido por la ley, si usted está en situación de incumplimiento por no habernos pagado, tendrá que pagar nuestros gastos de cobro, los honorarios de abogados, las costas de tribunales y todos los demás gastos de la exigibilidad de nuestros derechos según este contrato.
Saldo de ahorro de intereses	Cuando usted aprovecha ofertas de financiación flexible, no le cobraremos intereses por las compras nuevas si paga el saldo total de ahorro de intereses a más tardar para la fecha de vencimiento de cada mes. Si su saldo de ahorro de intereses de cualquier ciclo de facturación es menor que su pago mínimo adeudado, el monto de su saldo de ahorro de intereses reflejará su pago mínimo adeudado para evitar un cargo por pago atrasado.

Ofertas de financiación flexible	Cuando usted aprovecha ofertas de financiación flexible, como las disponibles con My Chase Loan y Chase Pay Over Time, puede pagar dichos saldos con el transcurso del tiempo según los términos de su oferta y aún así evitar cargos por intereses adicionales en compras nuevas.

USO DE SU TARJETA

Puede utilizar su cuenta de las siguientes maneras. Su cuenta se utilizará sólo para fines personales, familiares o del hogar. No puede utilizar su cuenta con fines ilegales, tales como escribir cheques contra fondos no cobrados. Usted acepta que podemos confiar en la información que nos proporcionan los comerciantes y la red de pago correspondiente para clasificar las transacciones como Compras, Transferencias de saldo o Adelantos de efectivo.

TRANSACCIONES	LO QUE SIGNIFICA PARA USTED	NUESTRA RESPONSABILIDAD
Compras	Puede utilizar su cuenta para comprar productos y servicios.	Autorizamos cargos a su cuenta de acuerdo con los términos de este contrato.
Transferencias de saldos	Si es elegible para una transferencia de saldo, usted puede transferir saldos a su cuenta utilizando cheques de transferencia de saldo, visitando nuestro sitio Web o llamándonos.	Permitimos transferencias de saldos desde la mayoría de las cuentas que no sean de Chase. No permitimos transferencias de saldos desde otras cuentas o préstamos con nosotros o cualquiera de nuestros bancos relacionados.
Adelantos de efectivo	Puede obtener efectivo de cajeros automáticos, en bancos o mediante el uso de cheques de adelanto de efectivo. A menos que indiquemos lo contrario, los cheques de transferencia de saldo o los cheques promocionales pagaderos en efectivo o en su nombre se considerarán como adelantos de efectivo.	Consideramos ciertas otras transacciones como adelantos de efectivo. Consulte la sección Transacciones tipo efectivo bajo Definiciones importantes arriba.
Cheques	Para su protección, los cheques de transferencia de saldo y de adelanto de efectivo deben estar firmados por la persona cuyo nombre aparece impreso en los cheques.	Podemos proporcionarle cheques de transferencia de saldo y de adelanto de efectivo para su uso; tenemos derecho a no pagar un cheque por cualquier razón.

Cargos automáticos	Puede crear transacciones programadas y repetidas en su cuenta. Si su cuenta se cierra o se suspende, o si su número de cuenta cambia, necesitará comunicarse con cualquier persona a la que esté pagando mediante transacciones automáticas.	No somos responsables de transacciones programadas y repetidas si su cuenta se cierra, se suspende, o si su número de cuenta cambia.
Promociones	Usted puede recibir ofertas especiales relacionadas con su cuenta.	Cualquier oferta especial está sujeta a este contrato, a menos que se indique lo contrario.
Cargo por transacción en el extranjero y tasa de cambio	Existe un cargo, a menos que esté registrada la palabra “Ninguno” en la Tabla de tasas y cargos, para las transacciones que se han realizado en otra moneda que no sean dólares estadounidenses. Nuestro cargo es un porcentaje de la cantidad de la transacción en dólares estadounidenses. Por favor consulte la Tabla de tasas y cargos para ver la cantidad de este cargo, de existir alguno.	• Si una transacción se efectúa en moneda extranjera, Visa International o Mastercard International convertirá la transacción a dólares estadounidenses utilizando sus propios procedimientos de conversión de moneda, y luego nos enviará la cantidad de la transacción. La tasa de cambio se determinará mediante el uso del rango de tasas disponibles en los mercados de divisas mayoristas para la fecha de procesamiento (que puede diferir de la tasa que recibe la asociación de tarjeta) o una tasa gubernamental obligatoria vigente en esa fecha. La tasa de cambio utilizada por Visa o Mastercard puede diferir de la tasa de cambio en la fecha de su transacción. • En caso de mercancía que ha sido devuelta o cambiada que se compró con una moneda extranjera, la tasa de cambio se determina en la fecha de la devolución.
Autorización de transacciones y Cierre de su cuenta	No estamos obligados a pagar toda transacción y podemos cerrar o suspender su cuenta. En algunas ocasiones, cerramos cuentas no en base a sus acciones o inacciones, sino en base a nuestras necesidades comerciales.	Podremos rechazar transacciones por cualquier razón, inclusive: asuntos operativos, la cuenta se encuentra en situación de incumplimiento, o supuesta actividad fraudulenta o ilícita. No somos responsables por cualquier pérdida asociada con una transacción rechazada.

My Chase Loan℠	En caso de ser elegible, usted podrá utilizar la función My Chase Loan para obtener efectivo en la forma de un depósito electrónico en una cuenta bancaria elegible en una institución financiera ubicada en los Estados Unidos al aceptar una oferta de My Chase Loan. Cada oferta incluirá una APR de My Chase Loan y la cantidad de períodos de facturación necesarios para pagar el saldo de My Chase Loan en su totalidad al efectuar pagos regulares en cada período de facturación mensual. Su capacidad para generar un saldo de My Chase Loan depende de una variedad de factores, como su capacidad crediticia, su límite de crédito y su comportamiento anterior en la cuenta. No podrá generar un saldo de My Chase Loan si se inscribe en un programa de administración de deuda, o si su cuenta se cierra o cae en incumplimiento. Las transacciones de My Chase Loan no son adelantos de efectivo ni transferencias de saldo. My Chase Loan otorga ofertas de financiación flexible. Por lo tanto, cuando usted tiene un saldo de My Chase Loan en su cuenta, no le cobraremos intereses por las compras nuevas si paga su saldo total de ahorro de intereses a más tardar para la fecha de vencimiento de cada mes.	A nuestra entera discreción, podemos poner My Chase Loan a su disposición; también podemos rechazar una transacción de My Chase Loan por cualquier motivo.
Chase Pay Over Time℠	Con Chase Pay Over Time puede crear un plan para pagar compras elegibles o saldos de cuenta en pagos mensuales iguales durante un período de tiempo determinado. Chase Pay Over Time funciona de dos maneras: • al finalizar su compra en comercios selectos, o • al utilizar Chase.com o la aplicación Chase Mobile, después de finalizar su compra (la función anteriormente conocida como My Chase Plan). Los saldos del plan Chase Pay Over Time están sujetos a intereses que no excedan la APR para compras (y puede ser una tasa promocional o fija), o a un cargo mensual fijo de Chase Pay Over Time Fee, pero no ambos. Si un plan está sujeto a intereses o al cargo de Chase Pay Over Time, queda a nuestra discreción y se le informará al momento de la creación del plan. Una compra elegible es una compra de al menos una cantidad específica en dólares, como se proporciona en los detalles de la oferta de Chase Pay Over Time o en la experiencia de creación del plan. Ciertas transacciones, como las transacciones equivalentes a efectivo y las compras que ya están sujetas a términos promocionales o introductorios no son elegibles. Las transacciones de adelanto de efectivo, transferencia de saldo y My Chase Loan, así como los cargos que se nos adeudan (como el cargo anual de membresía), no son elegibles para Chase Pay Over Time.	A nuestro criterio, podemos hacer que Chase Pay Over Time esté disponible para usted. La elegibilidad para Chase Pay Over Time depende de su cantidad de crédito disponible, su solvencia crediticia, el comportamiento de la cuenta y otros factores. Usted no podrá utilizar Chase Pay Over Time si se inscribe en un programa de administración de deuda o si su cuenta está cerrada o en situación de incumplimiento. Podemos limitar el número de planes que puede tener y podemos cambiar este número en cualquier momento. Podemos rechazar un plan Chase Pay Over Time específico por cualquier motivo y podemos, ocasionalmente, limitar aún más los tipos de transacciones elegibles para Chase Pay Over Time.

PAGÁNDONOS DE VUELTA

Usted recibirá un estado de cuenta de facturación cada mes, si requiere uno. En éste aparecerá su pago mínimo requerido.
Luego de efectuar un pago, puede llevar hasta 15 días reintegrar el crédito disponible a su cuenta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE	LO QUE SIGNIFICA PARA USTED	NUESTRA RESPONSABILIDAD
Instrucciones de pago	Debe cumplir con las instrucciones de pago en su estado de cuenta de facturación. Puede pagarnos mediante: cheque, giro postal, o pago electrónico girado a un banco de los Estados Unidos o a una sucursal de banco extranjero en los Estados Unidos. Todos los pagos se deben realizar en dólares estadounidenses. Usted nos autoriza a cobrar cualquier pago de cheque, ya sea electrónicamente o mediante giro. Los pagos marcados como “paid in full” (pagados en su totalidad) se deben enviar a la dirección de Pagos condicionales que se indica en su estado de cuenta de facturación. Consulte su estado de cuenta de facturación para ver las instrucciones de pago completas.	Siempre y cuando usted efectúe su pago de acuerdo con las instrucciones en su estado de cuenta de facturación a más tardar para la fecha y hora en que vencen los pagos, acreditaremos su pago a partir del mismo día en que se recibe. Podremos aceptar y procesar cualquier pago marcado como “paid in full” sin perder nuestros derechos.
Pago mínimo	Usted acepta pagar al menos el pago mínimo al vencimiento. Usted también acepta pagar cantidades por encima de su línea de acceso de crédito cuando se facturen a sus estados de cuenta mensuales o más temprano en el caso que lo solicitemos. Los pagos mínimos pueden incluir pagos fijos específicos que son parte de promociones especiales. Usted puede pagar los saldos más rápido pagando más que el pago mínimo o el saldo total no pagado en su cuenta.	Calcularemos su pago mínimo en base al método descrito debajo en la Tabla de tasas y cargos. El pago mínimo aparecerá en su estado de cuenta mensual e incluye cualquier cantidad atrasada.

Período sin intereses (también conocido como período de gracia) en compras	• Cuando su cuenta está en un período sin intereses, no se cobran intereses por compras nuevas. • Su cuenta se encuentra en un período sin intereses cuando usted ha pagado el Nuevo saldo o el Saldo de ahorro de intereses que se muestra en su estado de cuenta de facturación más reciente a más tardar para la fecha y hora de vencimiento. • Si no paga el Nuevo saldo o el Saldo de ahorro de intereses que se muestra en su estado de cuenta de facturación más reciente a más tardar para la fecha y hora de vencimiento, perderá su período sin intereses y le cobraremos intereses por sus compras. • Puede recuperar el beneficio del período sin intereses pagando su Nuevo saldo o Saldo de ahorro de intereses a más tardar para la fecha y hora de vencimiento. • Después de que ingrese nuevamente un período sin intereses, los cargos por intereses sobre las compras aún pueden aparecer en su próximo estado de cuenta de facturación. Esto refleja los intereses cobrados desde el comienzo de ese ciclo de facturación hasta la fecha en que se recibió su pago por el estado de cuenta de facturación anterior. • Las transferencias de saldos, cheques y adelantos de efectivo no tienen un período sin intereses, y si estos saldos no se pagan en su totalidad al pagar su Nuevo saldo o Saldo de ahorro de intereses a más tardar para la fecha y hora de vencimiento, perderá su período sin intereses en las nuevas compras.	• Cuando su cuenta esté en un período sin intereses, no le cobraremos intereses por nuevas compras. • Cuando su cuenta no esté en un período sin intereses, le cobraremos intereses sobre sus compras desde la fecha en que las compras aparezcan en su cuenta hasta que su Nuevo saldo o Saldo de ahorro de intereses se pague por completo. • Para obtener más información sobre la forma en que calculamos sus cargos por intereses, revise la sección de Cargos por intereses de este contrato.
Asignación de pagos	• Cuando usted realiza un pago, generalmente, aplicamos su pago mínimo primero a (a) la obligación mensual a cualquier saldo de oferta de financiación flexible con obligaciones de pago especiales que requieren el pago del saldo durante una cantidad preseleccionada de períodos de facturación (como los planes Chase Pay Over Time), y luego a (b) el saldo de su estado de cuenta mensual con la APR más baja. • Cualquier parte del pago que exceda el pago mínimo, generalmente se aplicará primero al saldo del estado de cuenta mensual que tenga la APR más alta.	Aplicamos los pagos a los saldos en su estado de cuenta mensual antes de ser aplicados a las nuevas transacciones registradas en su cuenta después de la fecha del estado de cuenta. Ejemplos de transacciones nuevas son las compras recientes que realizó y los planes Chase Pay Over Time que creó que no se incluyen aún en su estado de cuenta.
Saldos de crédito	Puede solicitar un reembolso de cualquier saldo de crédito a su favor.	Si no solicita un reembolso, aplicaremos cualquier saldo de crédito a los nuevos cargos en su Cuenta. Si el saldo de crédito permanece en su cuenta por 6 meses y la cantidad es de $1 o más, se la reembolsaremos automáticamente. Si su saldo de crédito es inferior a $1, éste será eliminado de su cuenta, pero le enviaremos un crédito en el saldo si usted nos lo solicita.

“CÓMO EVITAR…”

Ciertas transacciones y situaciones pueden hacer que su cuenta reciba un cargo o tenga otro impacto en su cuenta. La información de abajo explica cómo puede evitar estas consecuencias. Las cantidades de estos cargos se enumeran en la Tabla de tasas y cargos. La Tabla de tasas y cargos indica las cantidades “hasta” ciertos límites para cargos de penalización debido a que la ley aplicable puede restringir nuestra capacidad para imponer la cantidad total del cargo de penalización en algunas circunstancias. Consulte la disposición debajo de la Tabla de tasas y cargos sobre “Cargos de penalización” para obtener más detalles que reflejen limitaciones impuestas de acuerdo con la ley aplicable. Los servicios especiales que usted requiera pueden incurrir en cargos de servicios adicionales; asegúrese de revisar cuidadosamente los detalles de cualquier servicio adicional para comprender los términos.

“CÓMO EVITAR…”	QUÉ HACER	LO QUE SIGNIFICA
Cargo por pago atrasado	Asegúrese que Chase reciba al menos el pago mínimo que aparece en su estado de cuenta de facturación al vencimiento.	Si algún pago se atrasa, podemos cobrarle un cargo por pago atrasado. Si el cargo se basa en un saldo, calculamos el cargo utilizando el saldo total al final del día en el que se cobra el cargo.
Cargo por cheque devuelto	No suspenda los pagos de cheques de adelanto de efectivo y de transferencia de saldo, y no incurra en incumplimiento.	Podremos cobrar un cargo por cheque devuelto si: suspendemos pagos sobre un cheque de adelanto de efectivo o cheque de transferencia de saldo a su pedido, o denegamos el pago de un cheque de adelanto de efectivo o cheque de transferencia de saldo por cualquier razón, inclusive si su cuenta se encuentra en situación de incumplimiento.
Cargo por pago devuelto	No presente un pago que podría devolverse sin pagar.	Podremos cobrarle este cargo si el pago que nos ofrece no se realiza, se devuelve sin pagar o no se puede procesar.
APR de penalización	No: • Dejar de realizar un Pago mínimo a más tardar para la fecha y hora de vencimiento; o • Nos realice un pago que se devuelva sin pagar.	Podemos aplicar la APR de penalización, que es más alta que la APR que de otro modo pagaría, por cualquiera de estos motivos. • **APR de penalización en transacciones nuevas:** si no realiza un Pago mínimo a más tardar para la fecha y hora de vencimiento, pero realiza el pago en un plazo de 60 días a partir de esa fecha de vencimiento, podemos aplicar la APR de penalización. También podemos aplicar la APR de penalización si nos realiza un pago que se devuelve sin pagar. En cualquier caso, la APR de penalización se aplicará a las transacciones nuevas. Después de que apliquemos la APR de penalización, revisaremos su cuenta ocasionalmente para ver si una reducción en la APR es apropiada.

		• **APR de penalización sobre saldos pendientes y transacciones nuevas:** si no recibimos el Pago mínimo en un plazo de 60 días desde la fecha y hora de vencimiento, entonces también podemos aplicar la APR de penalización. Si la aplicamos en este caso, la APR de penalización se aplicará a todos los saldos existentes en su cuenta y a las transacciones nuevas. Si realiza seis pagos mínimos consecutivos cuando vencen, y comienza con su primer pago adeudado después de que apliquemos la APR de penalización, entonces la APR de penalización ya no se aplicará. Si no realiza seis pagos mínimos consecutivos cuando vencen, y comienza con su primer pago adeudado después de que apliquemos la APR de penalización, entonces la APR de penalización podría permanecer vigente indefinidamente. Después de que apliquemos la APR de penalización, revisaremos su cuenta ocasionalmente para ver si una reducción en la APR es apropiada.
Cobros	No incurra en incumplimiento.	Si se encuentra en situación de incumplimiento, podremos realizar las acciones que se describen anteriormente en la sección de Incumplimiento debajo de Definiciones Importantes en la parte posterior.

"¿QUÉ SUCEDE SI…"

Revise esta sección para situaciones o preguntas comunes que podrían requerir una acción de su parte o de parte de Chase.

"¿QUÉ SUCEDE SI…"	ACCIÓN	LO QUE SIGNIFICA
… creo que encontré un error en mi estado de cuenta?	**Investigaremos**	Escríbanos dentro de los 60 días después de la aparición del supuesto error en su estado de cuenta de facturación. Investigaremos y le comunicaremos nuestros hallazgos. Consulte la sección Sus derechos de facturación que se encuentra debajo para obtener más detalles.
… estoy disconforme con una compra con tarjeta de crédito?	**Investigaremos el problema**	Primero, intente resolver el problema con el comerciante. Luego escríbanos sobre la compra. Investigaremos el problema y le comunicaremos nuestros hallazgos. Consulte la sección Sus derechos de facturación que se encuentra debajo para obtener más detalles.
… perdí o robaron mi tarjeta?	**Comuníquese con nosotros inmediatamente y deje de utilizar su cuenta**	Si perdió o le robaron su tarjeta, o si cree que alguien utilizó su cuenta sin permiso, háganoslo saber inmediatamente llamando al número de Atención para Titulares de Tarjeta en su tarjeta o estado de cuenta de facturación. Necesitamos su ayuda para averiguar qué sucedió y corregir el problema.

... se cerró o se suspendió mi cuenta?	**Usted continúa siendo responsable de su saldo**	Inclusive en el caso de que su cuenta se cierre o suspenda, debe pagar todas las cantidades que nos debe de acuerdo con la cuenta.
... quiero transferir un saldo o efectuar un adelanto de efectivo?	**Se aplican cargos por transferencia de saldo o por transferencia de adelanto de efectivo**	Incurrirá en un cargo por transacción por estas transacciones. Consulte la Tabla de tasas y cargos para ver la cantidad de este cargo.

SOBRE NUESTRA RELACIÓN

Mantener una relación positiva con usted es muy importante para nosotros. Revise estos términos para comprender más en su cuenta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE	LO QUE SIGNIFICA
Comunicaciones	Podemos enviarle tarjetas, estados de cuenta y otras comunicaciones a cualquier domicilio postal o de correo electrónico que figure en nuestros registros. Si más de una persona es responsable por esta cuenta, podemos proveer estados de cuenta de facturación y comunicaciones a uno de ustedes. Cuando usted nos da su número de teléfono celular, tenemos su permiso para comunicarnos con usted a ese número con respecto a todas sus cuentas de Chase o J.P. Morgan. Su consentimiento nos permite utilizar la mensajería de texto, mensajes de voz artificial o pregrabados y la tecnología de marcación automática para las llamadas de servicio de información y de la cuenta, pero no para las llamadas de venta o telemercadeo. Puede incluir la comunicación por parte de las compañías que prestan servicio a sus cuentas en nombre nuestro. Podrían aplicarse cargos por datos y mensajes de texto. Puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para cambiar estas preferencias. También podremos enviar un mensaje de correo electrónico a cualquier dirección a la que tengamos motivos para creer que podamos comunicarnos con usted. Algunos de los fines legales de las llamadas y mensajes incluyen: posible fraude o robo de identidad, obtención de información; transacciones o prestación de servicios en su cuenta; cobranza en su cuenta; y suministro de información sobre productos y servicios. Avísenos inmediatamente sobre cualquier cambio en su información de contacto a través del domicilio de Servicios de Atención para Titulares de Tarjeta o al número de teléfono que aparece en su estado de cuenta de facturación.
Supervisión telefónica	Podremos escuchar y grabar sus conversaciones telefónicas con nosotros y podremos usar su voz para verificación.

Información de crédito	Podremos obtener y revisar su historial crediticio de agencias de informes de crédito y otras instituciones. Es posible que, ocasionalmente, obtengamos de terceros datos sobre empleo e ingresos para ayudarnos a continuar con la administración de su cuenta. También podemos proporcionar información sobre usted y su cuenta a agencias de informes de crédito y a otras instituciones. También podremos proporcionar información a agencias de informes de crédito sobre esta cuenta en nombre de un usuario autorizado. Si cree que proporcionamos información incorrecta, escríbanos e investigaremos.
Aplicación	Podremos exigir el cumplimiento de los términos de este contrato en cualquier momento. Podremos retrasar su aplicación sin perder nuestro derecho a exigir el cumplimiento de este contrato en una oportunidad posterior. En el caso que algunos términos de este contrato se consideren no exigibles, aún podemos exigir los otros términos.
Ley que rige	**Este contrato y su cuenta se regirán por la ley federal, así como por la ley de Delaware, y se aplicarán independientemente del lugar donde usted resida o utilice esta cuenta.**
Cesión	Podremos ceder su cuenta, los saldos que usted nos adeude, o cualquiera de nuestros derechos y obligaciones de conformidad con el presente contrato. En ese caso, el tercero tiene derecho a cualquiera de nuestros derechos que le cedemos.
Residentes de NJ	Todas las disposiciones de este contrato son válidas, exigibles y aplicables en Nueva Jersey.
Aviso de la Ley de Préstamos para el Personal Militar	La ley federal ofrece protecciones importantes a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus dependientes relacionadas con la concesión de crédito al consumidor. En general, el costo del crédito al consumidor para un miembro de las Fuerzas Armadas y sus dependientes no puede exceder una tasa efectiva anual del 36 por ciento. Esta tasa debe incluir, según corresponda a la cuenta o transacción de crédito, lo siguiente: los costos relacionados con las primas del seguro de crédito; los cargos por productos auxiliares que se venden en relación con la transacción de crédito; cualquier cargo por solicitud que se cobre (que no sean determinados cargos por solicitud de cuentas o transacciones de crédito específicas); y cualquier cargo por participación que se cobre (que no sean determinados cargos de participación de una cuenta de tarjeta de crédito). Si usted está cubierto por la Ley de Préstamos para el Personal Militar, (i) entonces no está sujeto al Acuerdo de Arbitraje a continuación y (ii) sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en este Contrato, en la medida en que lo requiera la Ley de Préstamos para el Personal Militar, ninguna disposición del presente contrato se considerará una renuncia al derecho de recurso legal conforme a cualquier disposición de otro modo aplicable de la ley federal o estatal. Para recibir esta información y una descripción verbal de su obligación de pago, o si tiene alguna pregunta, por favor, llame al 1-800-235-9978.
Arbitraje vinculante	A menos que rechace oportunamente el acuerdo de arbitraje, es posible que las disputas con nosotros se resuelvan mediante arbitraje vinculante. Con el arbitraje, usted no puede acudir al tribunal, tener un juicio por jurado ni iniciar o participar en un pleito de acción de clase (Class Action) por sus disputas con nosotros. En el arbitraje, un árbitro resuelve las disputas, no un juez ni un jurado, y los procedimientos son más simples y más limitados que las reglas que se aplican en un tribunal. Por favor, consulte la sección Acuerdo de arbitraje para más detalles, incluyendo instrucciones para rechazar el acuerdo de arbitraje.

CARGOS POR INTERESES

Se podrán encontrar en la Tabla de tasas y cargos, las tasas de interés diarias y las tasas efectivas anuales.

Cálculo del cargo periódico por intereses — Método de saldo diario (incluyendo nuevas transacciones):
Calculamos un saldo diario para cada tipo de transacción y utilizamos los saldos diarios para determinar sus cargos por intereses.

Calculamos el "saldo diario" para cada tipo de transacción de la siguiente manera:

- Tomamos el saldo inicial para cada día y agregamos
  - cualquier cargo por intereses desde el día anterior (conocido como interés compuesto) y
  - cualquier transacción nueva u otros débitos (estos incluyen: cargos de membresía anual, cargos por transacciones, cargos de penalización, cualquier otro cargo y cargos por intereses no pagados).
- Le restamos pagos o créditos, y tratamos cualquier saldo de crédito neto como un saldo cero.
- El resultado es el saldo diario para cada tipo de transacción.

Calculamos los cargos por intereses en su cuenta de la siguiente manera:

- Para obtener la tasa de interés diaria para cada tipo de transacción dividimos la APR por 365. Podremos combinar distintos tipos de transacciones que tienen las mismas tasas de interés diarias.
- Multiplicamos la tasa de interés diaria por el saldo diario para cada tipo de transacción por cada día del ciclo de facturación.
- Sumamos los cargos por intereses para cada día en el ciclo de facturación por cada tipo de transacción.
- Si se adeuda algún cargo por intereses, le cobraremos al menos el cargo mínimo de interés que se muestra en la Tabla de tasas y cargos.

Agregamos las transacciones y los cargos a su saldo diario no antes de:

- La fecha de la transacción, en el caso de compras nuevas (incluidos los planes Chase Pay Over Time creados al finalizar su compra con comercios selectos), transferencias de saldo, adelantos de efectivo o My Chase Loans.
- La fecha en la que el beneficiario deposite el cheque, para nuevos cheques de adelanto de efectivo o de transferencia de saldo.
- La fecha de una transacción vinculada, la fecha en que se registraron en su cuenta o el último día del ciclo de facturación, según lo decidamos, en el caso de los cargos.

Los saldos sujetos a la tasa de interés para cada tipo de transacción que se muestran en su estado de cuenta de facturación son la suma de los saldos diarios para ese tipo de transacción dividida por la cantidad de días en el ciclo de facturación. Podremos utilizar fórmulas matemáticas que producen resultados equivalentes para calcular el saldo sujeto a la tasa de interés, los cargos por intereses y las cantidades relacionadas.

SUS DERECHOS DE FACTURACIÓN: CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA SU USO FUTURO

Este aviso le informa sobre sus derechos y nuestras responsabilidades de acuerdo con la “Ley de facturación justa de crédito” (Fair Credit Billing Act).

Qué hacer si encuentra un error en su estado de cuenta

Si cree que hay un error en su estado de cuenta, contáctenos *por escrito* al domicilio de Atención al Cliente que se indica en su estado de cuenta de facturación. En su comunicación, proporciónenos la siguiente información:

- *Información de cuenta:* su nombre y número de cuenta.
- *Cantidad en dólares:* la cantidad en dólares del presunto error.
- *Descripción del problema:* si cree que hay un error en su factura, describa lo que cree que está mal y porqué cree que es un error.

Debe comunicarse con nosotros:

- Dentro de 60 días posteriores a la aparición del error en su estado de cuenta.
- Al menos 3 días hábiles antes de que se programe un pago automático, si quiere suspender un pago sobre la cantidad que cree que está mal.

Debe avisarnos sobre cualquier error potencial *por escrito*. Podrá llamarnos o avisarnos electrónicamente, pero si lo hace no estamos obligados a investigar cualquier error potencial y usted tal vez tenga que pagar la cantidad en cuestión.

Qué pasará luego de que recibamos su comunicación escrita

Cuando recibimos su comunicación, debemos hacer dos cosas:

1. Dentro de los 30 días de recibir su comunicación, debemos informarle que la recibimos. También le informaremos si ya hemos corregido el error.
2. Dentro de los 90 días de recibir su comunicación, debemos corregir el error o explicarle porqué creemos que la factura es correcta.

Mientras tanto nosotros investigamos si ha existido o no un error:

- No podemos intentar cobrar la cantidad en cuestión, o reportarle como atrasado en esa cantidad.
- El cargo en cuestión podrá permanecer en su estado de cuenta, y nosotros podemos continuar cobrándole interés sobre esa cantidad.

- Si bien usted no tiene que pagar la cantidad en cuestión, es responsable del resto de su saldo.
- Podemos aplicar cualquier cantidad sin pagar contra su línea de acceso de crédito.

Luego de finalizar nuestra investigación, puede pasar una de dos cosas:

- *Si cometimos un error:* Usted no tendrá que pagar la cantidad en cuestión o cualquier interés u otros cargos relacionados con esa cantidad.
- *Si no creemos que hubo un error:* Tendrá que pagar la cantidad en cuestión, junto con los intereses y cargos aplicables. Le enviaremos un estado de cuenta con la cantidad que usted adeuda y la fecha de vencimiento. Podremos luego reportarle que usted está atrasado si no paga la cantidad que creemos que usted nos adeuda.

Si usted recibe nuestra explicación pero aún cree que su factura es errónea, debe comunicarse con nosotros *por escrito* dentro de 10 días informándonos que usted aún se niega a pagar. Si lo hace, no podemos reportarle como atrasado sin reportar también que usted está cuestionando su factura. Debemos decirle a usted el nombre de cualquiera a quien le hayamos reportado que usted estaba atrasado, y debemos permitir que esas organizaciones sepan cuando se resolvió el asunto entre nosotros.

Si no cumplimos con todas las normas anteriores, usted no tiene que pagar los primeros $50 de la cantidad en cuestión incluso si su factura es correcta.

Sus derechos en el caso de estar disconforme con las compras de su tarjeta de crédito

Si usted está disconforme con los bienes y servicios que adquirió con su tarjeta de crédito, e intentó de buena fe corregir el problema con el comerciante, puede tener derecho a no pagar la cantidad restante adeudada de la compra. Para hacer uso de este derecho, todo lo que se indica a continuación debe ser verdadero:

1. La compra tiene que haberse efectuado en el estado en el que reside o dentro de las 100 millas de su domicilio de correo actual, y el precio de la compra debe haber sido superior a $50. (Nota: ninguna disposición anterior es necesaria si su compra se basó en un aviso que le enviamos por correo a usted, o si somos los dueños de la empresa que le vendió los bienes o servicios).
2. Usted debe haber utilizado su tarjeta de crédito para la compra. No califican las compras efectuadas con adelantos de efectivo de un cajero automático (ATM) o con un cheque con acceso a su cantidad de tarjeta de crédito.
3. Usted todavía no debe haber pagado la totalidad de la compra.

Si cumple con todos los criterios anteriores y usted aún está disconforme con la compra, comuníquese con nosotros *por escrito* al domicilio de Atención al Cliente que se indica en su estado de cuenta de facturación. Mientras investigamos, se aplican las mismas reglas a la cantidad disputada según se trató arriba. Luego de finalizar nuestra investigación, le informaremos nuestra decisión. Acto seguido, si creemos que usted adeuda una cantidad y usted no paga, podemos reportarlo como atrasado.

Copyright ©2024 JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

ACUERDO DE ARBITRAJE
POR FAVOR, REVISE LOS EFECTOS IMPORTANTES EN SUS DERECHOS LEGALES

Este acuerdo de arbitraje establece que todas las disputas entre usted y Chase deben resolverse mediante ARBITRAJE VINCULANTE cuando usted o nosotros decidamos presentar o derivar una disputa a arbitraje. Al aceptar este acuerdo de arbitraje usted RENUNCIA A SU DERECHO A ACUDIR A UN TRIBUNAL (salvo por los asuntos que puedan llevarse a un tribunal de demandas de menor cuantía). El arbitraje se realiza DE FORMA INDIVIDUAL, por lo cual los pleitos de acción de clase (Class Action) y los procedimientos similares NO estarán disponibles para usted.

USTED TIENE DERECHO A RECHAZAR ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, PERO SI DESEA RECHAZARLO, DEBE HACERLO SIN DEMORA. Si usted no rechaza este acuerdo de arbitraje dentro de 60 días de la apertura de la cuenta, de la manera que se describe a continuación, entonces:

- En el arbitraje, sus derechos serán determinados por un ÁRBITRO NEUTRAL y NO por UN JUEZ NI UN JURADO.
- Los procedimientos de arbitraje son más simples y más limitados que las reglas que se aplican en un tribunal.
- Las decisiones del árbitro están sujetas a una REVISIÓN MUY LIMITADA POR PARTE DE UN TRIBUNAL.

Si usted no rechaza este acuerdo como se describe a continuación dentro de 60 días de la apertura de la cuenta, usted o nosotros podemos elegir resolver cualquier reclamación mediante arbitraje.

A los fines de este acuerdo de arbitraje, “usted” incluye cualquier cosolicitante o usuario autorizado de su cuenta, o cualquier persona vinculada con usted o que presente una reclamación a través de usted; “nosotros” incluye a JPMorgan Chase Bank, N.A. y Chase Bank USA, N.A., todas sus compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, sucesores, predecesores, empleados y personas o entidades relacionadas con la misma, y todos los terceros que son considerados agentes o representantes nuestros en relación con la cuenta, o el asunto de la reclamación o la disputa en cuestión.

Todas las reclamaciones o disputas entre usted y nosotros que se relacionen de cualquier manera con su cuenta, cualquier cuenta previa, su Contrato de Tarjeta de Crédito con nosotros (incluida cualquier enmienda futura), cualquier Contrato de Tarjeta de Crédito previo o nuestra relación se denominan “reclamaciones” a los efectos de este acuerdo de arbitraje. Las reclamaciones incluyen, por ejemplo, reclamaciones o disputas que surgen o se relacionan de cualquier modo con transacciones que involucran su cuenta; cualquier interés, cargo o tasa que se cobre en su cuenta; cualquier servicio o programa relacionado con su cuenta; cualquier comunicación relacionada con su cuenta; y cualquier informe de cobro o crédito de su cuenta. Las reclamaciones también incluyen reclamaciones o disputas que surgen o se relacionan de cualquier modo con materiales publicitarios, o la aplicación, la aprobación y el establecimiento de su cuenta. Las reclamaciones están sujetas a arbitraje, independientemente de que estén basadas en contrato, daños y perjuicios, estatuto, regulación, derecho común o equidad, o si procuran remedios legales o en equidad. Todas las reclamaciones son sujetas a arbitraje, independientemente de si estas surgieron en el pasado, puedan existir actualmente o puedan generarse en el futuro. El arbitraje se aplicará incluso si su cuenta está cerrada, ha sido vendida o fue asignada; usted nos paga la totalidad de cualquier deuda pendiente que deba; o se declara en quiebra. En caso de que su cuenta sea vendida o asignada, nosotros conservaremos nuestro derecho a elegir el arbitraje de las reclamaciones que usted haga y usted conserva su derecho a elegir el arbitraje de las reclamaciones que nosotros hagamos.

- Si usted está cubierto por la Ley de Préstamos para Militares, entonces no quedará vinculado mediante este acuerdo de arbitraje y, en la medida que lo requiera la Ley de Préstamos para Militares, ninguna disposición de este acuerdo se considerará una renuncia al derecho de recurso legal conforme a cualquier disposición de otro modo aplicable de la ley federal o estatal.

La única otra excepción al requisito de arbitraje es que usted tiene derecho a presentar una reclamación ante un tribunal de demandas de menor cuantía, en lugar de resolverla mediante arbitraje, si la reclamación corresponde a la jurisdicción de ese tribunal y se presenta a nivel individual.

Si usted inicia una reclamación mediante arbitraje, no se aplicará a esa reclamación ningún cambio en los términos de este acuerdo de arbitraje que se efectúe después de que recibamos su reclamación.

La Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act, “FAA”), Título 9, Artículos 1 et seq del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) rige este acuerdo.

¿Puedo yo (el cliente) rechazar este acuerdo de arbitraje?

Sí. Usted tiene el derecho a rechazar este acuerdo de arbitraje si nos lo notifica dentro de 60 días de la apertura de la cuenta. Debe hacerlo por escrito, estipulando que usted rechaza este acuerdo de arbitraje e incluyendo su nombre, número de cuenta, dirección y firma personal. Debe enviarnos su notificación por correo postal a P.O. Box 15298, Wilmington, DE 19850-5298. No se aceptarán ni tendrán vigencia las notificaciones de rechazo enviadas a cualquier otra dirección, o enviadas por correo electrónico o comunicadas oralmente.

¿Qué sucede con los pleitos de acción de clase (class action) o acciones representativas?

A veces, ciertas personas interponen demandas en representación de otras personas en situaciones similares. Esto se denomina un pleito de acción de clase (Class Action). Los pleitos de acción de clase (Class Action), otros procedimientos representativos similares y la consolidación de reclamaciones (salvo de demandantes de la misma cuenta) no están disponibles bajo este acuerdo de arbitraje. Las reclamaciones sujetas a arbitraje procederán de forma individual solamente. Además, usted no podrá unir sus reclamaciones con otras personas de otras cuentas en el arbitraje; cada persona debe arbitrar sus propias reclamaciones por separado.

A MENOS QUE USTED RECHACE ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, USTED Y NOSOTROS RENUNCIAMOS AL DERECHO DE IMPONER O PARTICIPAR EN UN PLEITO DE ACCIÓN DE CLASE (CLASS ACTION), O CUALQUIER PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO O CONSOLIDADO EN UN TRIBUNAL O EN ARBITRAJE.

El árbitro no tendrá autoridad para considerar cualquier reclamación como un pleito de acción de clase (Class Action) u otro procedimiento representativo similar, ni tampoco tendrá ninguna autoridad para consolidar reclamaciones presentadas por demandantes separados (salvo demandantes de la misma cuenta). Para ser claros, esto significa que el árbitro tampoco tendrá autoridad para otorgar laudos para el beneficio o en contra de cualquier persona que no sea la parte nombrada. Si estos términos que prohíben pleitos de acción de clase, representativos o de consolidación se consideran legalmente inexigibles por cualquier motivo con respecto a una reclamación, la reclamación debe procesarse mediante litigio en tribunal en lugar de hacerlo mediante arbitraje.

¿Cómo funciona el arbitraje?

El arbitraje es diferente de una demanda en un tribunal estatal o federal. El arbitraje es llevado a cabo por organizaciones privadas que se especializan en resoluciones alternativas de disputas y ante un árbitro neutral en lugar de un juez o un jurado. Generalmente, los procedimientos de arbitraje son más simples e informales que los procedimientos de tribunal. Por ejemplo, el descubrimiento de pruebas es más limitada en el arbitraje que en un tribunal. Además, las decisiones del árbitro están sujetas solo a revisiones limitadas por parte de un tribunal. Como se analizó anteriormente, es posible que determinados derechos que usted pueda tener ante un tribunal no estén disponibles en el arbitraje. Al mismo tiempo, en el arbitraje, usted tiene derecho a obtener un reembolso de los honorarios de los abogados de nuestra parte del mismo modo que en un tribunal.

Bajo este acuerdo de arbitraje, la parte que presenta una reclamación debe seleccionar a Judicial Arbitration and Mediation Services (“JAMS”) o a la Asociación Americana de Arbitraje (American Arbitration Association, “AAA”) como el administrador del arbitraje. Usted puede obtener más información sobre estas organizaciones por internet, en las direcciones que se proporcionan a continuación. Cada una de estas organizaciones aplicará el código de procedimientos que esté vigente al momento de presentar la reclamación que origina el arbitraje. Si hubiera un conflicto entre el código de procedimientos y la presente disposición sobre arbitraje o cualquier sección de este acuerdo, la presente disposición sobre arbitraje o este acuerdo prevalecerán. Si JAMS o la AAA no pueden o no están disponibles para oficiar como árbitros en la reclamación por cualquier motivo, el caso será arbitrado por un árbitro neutral, el cual será elegido por acuerdo de las partes (o, si las partes no llegan a un acuerdo, será elegido por un tribunal de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje).

Un solo árbitro designado por el administrador del arbitraje tomará una decisión respecto de la reclamación en virtud de la ley aplicable. El árbitro quedará vinculado por los términos del presente acuerdo de arbitraje. El árbitro tomará decisiones respecto de todos los asuntos, salvo los asuntos relacionados con el alcance, la capacidad de cumplimiento, la interpretación, la formación y la validez de este acuerdo de arbitraje que serán decisión de un tribunal. El árbitro respetará todas las reclamaciones de privilegio reconocidas por ley. Sujeto a la prohibición de procedimientos de clase, representativos y de consolidación establecida anteriormente, el árbitro tendrá el poder de otorgar a una parte cualquier resarcimiento por daños o perjuicios u otra reparación que la ley

aplicable otorgue. Es decir, una parte tendrá derecho a recibir en el arbitraje cualquier resarcimiento por daños o perjuicios u otra reparación que podría recibir si prevaleciera en un procedimiento de tribunal como individuo. Ningún laudo o decisión del arbitraje tendrá un efecto preventivo sobre asuntos o reclamaciones de procedimientos subsecuentes más allá de la reclamación en cuestión. La autoridad del árbitro está limitada a reclamaciones entre usted y nosotros, y el árbitro puede otorgarle resarcimiento por daños o perjuicios u otra reparación solamente a usted, pero no a nadie más ni en representación de alguien más.

Si bien según algunas leyes es posible que tengamos derecho a un reembolso de los gastos y honorarios de los abogados si prevaleciéramos, nosotros acordamos no solicitar dicho reembolso.

Si su reclamación es por $10,000 o menos, usted puede elegir si el arbitraje será realizado solamente sobre la base de documentos, mediante una audiencia telefónica o en una audiencia en persona. Cualquier audiencia en persona tendrá lugar en el distrito judicial federal que incluye su dirección al momento de presentar la reclamación, a menos que las partes acuerden otro lugar.

¿Es definitiva la decisión del árbitro? ¿Hay un proceso de apelación?

La decisión del árbitro será definitiva y vinculante para las partes. El laudo del árbitro consistirá en una declaración escrita que establecerá la disposición de cada reclamación. A solicitud de cualquier parte, el árbitro también brindará una explicación por escrito de los resultados esenciales y las conclusiones en las cuales se basa el laudo.

Cualquiera de las partes puede presentar una apelación por escrito al administrador del arbitraje en un plazo de 30 días después de que se emita el laudo. La apelación procederá frente a un panel de tres árbitros neutrales, designados por el mismo administrador del arbitraje. Ese panel considerará todos los asuntos legales y reales de nuevo, y tomará todas las decisiones y otorgará todos los laudos por voto mayoritario según los documentos y el registro de arbitraje sin una audiencia. La Ley Federal de Arbitraje regirá cualquier revisión realizada por un tribunal. Cualquier laudo de arbitraje definitivo será vinculante para las partes en el proceso y ejecutable por cualquier tribunal que tenga jurisdicción.

¿Quién pagará los costos?

Nosotros pagaremos todos los costos que tengamos la obligación de pagar de acuerdo con las normas de procedimiento del administrador del arbitraje. Incluso si no se nos exigiese de ninguna manera, le reembolsaremos a usted hasta un máximo de $500 por cualquier gasto inicial que haya pagado por la presentación de la reclamación ante arbitraje. También pagaremos los honorarios del árbitro y del administrador del arbitraje durante los dos primeros días de cualquiera audiencia. Si usted gana el arbitraje, nosotros le reembolsaremos los honorarios que haya pagado a la organización encargada del arbitraje o al árbitro o a ambos. Cualquier otro gasto será asignado de conformidad con las normas del administrador del arbitraje y la ley aplicable. Si considera que no puede pagar ningún gasto que debería pagar usted al administrador del arbitraje, usted puede solicitar que le paguemos o le reembolsemos a ellos, y consideraremos su solicitud de buena fe.

Usted puede representarse a sí mismo durante el arbitraje o puede ser representado por un abogado. Excepto según lo descrito anteriormente, usted será responsable de los costos y honorarios de sus propios abogados.

¿Cómo puedo yo (el cliente) presentar una reclamación de arbitraje?

En JAMS (www.jamsadr.com); o en AAA (www.adr.org) en American Arbitration Association Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 pueden obtenerse las normas y los formularios, y pueden presentarse las reclamaciones. Estos dos administradores poseen reglas particulares en el caso de arbitraje iniciado por un consumidor.

Copyright ©2024 JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

CHASE

CFB01076